

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 324/2530

อัยการกรมอัยการ

โจทก์

นางบุญยัง เจริญมงคลกิจ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 74, มาตรา 202

จำเลยยื่นคำร้องขอถอนฎีกา และขอให้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วย
ปรากฏว่าจำเลยมิได้ยื่นฎีกา ศาลฎีกาจึงไม่ต้องสั่งคำร้องเกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยขอ
ถอนฎีกาแต่สั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 318 วรรคแรก, มาตรา 310 วรรคแรก ฯลฯ วางโทษฐาน
พรากผู้เยาว์ จำคุก 3 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง ผู้อื่น จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิด
ตามมาตรา 310 วรรคแรก จำคุกคนละ 1 ปี ผิดตามมาตรา 391 จำคุก จำเลยคนละ
15 วัน เรียงกระทงลงโทษเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 4 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 จำคุก
คนละ 1 ปี 15 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าฐานพรากผู้เยาว์จำเลยที่ 1 มีความ
ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 วรรคแรก ฯลฯ ให้จำคุก 2 ปีฐานหน่วง
เหนี่ยวกักขังจำเลยที่ 3 ไม่มีความผิด เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุกจำเลยที่
1 มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ ส่วนจำเลยที่ 3 คงจำคุก 15 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่า บัดนี้

จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกาอีกต่อไปจึงขอถอนฎีกาและขอให้ออกหมายเด็ดขาดให้
แก้จำเลยด้วย

ศาลฎีกาฟังว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 มิได้ยื่นฎีกาจึงไม่ต้องส่งคำร้องเกี่ยวกับ
เรื่องที่จำเลยที่ 1 ขอถอนฎีกาแต่จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาได้ขอให้ออก
หมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วย ฉะนั้น ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
ให้จำเลยที่ 1"

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>